住房抵押贷款办理及交割资料

中文模拟参考资料｜按来源文件栏目编排

第一部分　房贷类型与首付款

3. 选择适合你的贷款类型——固定利率还是浮动利率

固定利率房贷的本金及利息付款，在持有该贷款期间保持不变。

如果你希望付款额可以预先确定，可以考虑固定利率房贷。以后利率降低，或信用及财务状况改善时，你也许能够再融资。

浮动利率房贷（ARM）的利率在贷款期间改变或“调整”。它的付款额通常开始较低，但利率与付款额可能迅速增加。决定采用 ARM 时，了解有关取舍十分重要。

你的付款额可能大幅增加，通常可能每月增加数百美元。确认自己了解付款额最高可能达到多少，并且能够承担。

计划短期内出售住房，是一些人考虑 ARM 的原因。但你不应指望一定能够出售或再融资。财务状况可能改变，房价可能下跌，利率可能上升。有关 ARM 的进一步资料，见《浮动利率房贷消费者手册》。

提示：许多 ARM 借款人低估了利率可能上涨的幅度。

你的选择：固定利率房贷 [　]；浮动利率房贷 [　]。

检查具有风险的贷款特征

购房时，应确认自己能够接受所承担的风险。贷款估算表第一页“贷款条款”部分说明贷款是否具有某些风险特征。

气球付款是一笔通常在还款期末支付的大额款项。依贷款条款，它可能相当于贷款的全部余额。

提前付款是额外付款以提前偿还房贷。它降低总体借款成本，也可能使你提早取消私人房贷保险并停止缴付保险费。尤其在首付款低于 20% 时，可以考虑增加付款以提前还款。不过，一些贷款设有提前还款罚金；再融资、提前结清，甚至出售住房时，可能需要支付额外费用。

提示：提前还款由你自行决定，可以自己办理，不必参加某个项目或支付设置费用。

4. 选择适合你的首付款

首付款是由你自己支付的购房金额。你支付住房价值的一部分，其余通过房贷借入。

首付款达到 20% 或以上，通常能够取得较好的利率和较多选择。但如果因此耗尽储蓄，仍需要认真考虑。

首付款在 5% 至 19% 之间，可能需要支付较高利率或费用。贷款机构很可能要求私人房贷保险（PMI）；该保险使你可以减少首付款，因为贷款机构受到不能偿还房贷时的损失保障。

“无 PMI”或“贷款机构支付 PMI”不表示没有成本。有关贷款往往具有较高利率，有些还要求第二

笔房贷。应了解具体条款。

不支付首付款，或首付款低于 5% 的项目通常较昂贵，因为可能要求房贷保险或具有较高利率。比较时，应查看全部费用、利率和月供。可以询问提供低首付款的传统贷款、首付款 3.5% 的 FHA 项目、符合资格退伍军人零首付款的 VA 项目，以及符合资格农村借款人的 USDA 项目。

第二部分　折扣点、报价与贷款确认

5. 了解折扣点与利率之间的取舍

点数表示贷款金额的百分比。例如，100,000 美元贷款的一个点，是贷款金额的 1%，即 1,000 美元。贷款机构针对不同点数提供不同利率。

关于点数，你有三个主要选择：既不支付也不收取点数，称为零点数贷款；在交割时支付点数以取得较低利率；或接受点数形式的贷款机构补贴，用来承担部分交割费用。

以下是一个教学示例：借款 180,000 美元，并符合三十年、5.0% 固定利率零点数贷款的资格。当前可取得的利率可能与示例不同。

付费降低利率：利率 4.875%，支付 0.375 点。在交割时多付 675 美元，整个贷款期间每月约少付 14 美元。适用于计划较长期保留贷款、并且能够在交割时支付较多现金的情况。

零点数：利率 5.0%，既不支付也不取得点数。当费用不向任一方向调整时，更容易理解付款内容及比较报价。

取得贷款机构补贴：利率 5.125%，点数为负 0.375。在交割时取得 675 美元补贴，整个贷款期间每月约多付 14 美元。适用于不希望支付较多前期现金、并能承担较高月供的情况。

6. 向几家贷款机构询价

你已确定可承担的住房支出，检视信用，并考虑适合自己的贷款种类和首付款。现在可以开始认真询价。这里的工作可能在整个贷款期间节省数千美元。

搜集事实及比较成本：先列出几家贷款机构。社区银行、信用合作社、房贷经纪、线上贷款机构和大型银行通常提供房贷，可以向贷款专员讨论自己的情况。

向名单中的机构询问推荐哪些贷款、每项成本和利益。例如，完成购房者教育课程的借款人可能取得折扣。

取得至少三份书面报价。按自己的贷款类型、首付款、总住房月供和其他特征，要求不同贷款机构提供贷款估算表（Loan Estimate）。这是显示重要贷款事实的标准表格，通常在三日内提供。贷款机构只能收取取得信用报告的小额费用；有些机构免费提供。

比较办理贷款的前期成本。贷款估算表第二页左下方 D 部分列出总贷款费用，其中包括发放贷款的收费，以及估价和产权等服务成本。重点比较 A 及 B 部分；C 部分服务可以自行选择，无论最终选择哪家贷款机构。J 部分列出贷款机构补贴，补贴可以降低前期费用，也可能影响利率。

比较整个贷款期间的成本。贷款估算表第三页显示 APR，即以年率表示整个贷款期内的借款成本；也显示 TIP，即整个贷款期内的利息占贷款金额的百分比。APR 与 TIP 可以用于比较报价。

APR 与 TIP 反映整个贷款期限。APR 或 TIP 较低的贷款，也可能有较高初始成本。因此，还应查看比较前五年成本的表格。

提示：贷款专员不一定代表你寻找最适合或成本最低的贷款。贷款机构为了引导你选择较高成本贷款，而向贷款专员支付更多报酬，是违法的。

进一步调查

向房地产及产权服务人员询问所在地区的平均费用；在consumerfinance.gov/buying-a-house查阅贷款费用与报价比较工具。

记录各项报价：贷款机构名称 [ ]；贷款金额 [ ]；利率 [ ]；固定或浮动 [ ]；本金及利息月供 [ ]；房贷保险月供 [ ]；总贷款费用减去补贴 [ ]。为每家机构分别记录。

可以这样开始讨论："房贷是一个重要决定，我想把它做好。另一家机构提供的贷款似乎成本较低。我们能否讨论差别，以及你们能否提供更好的报价？"

7. 选择房贷

确认决定时，逐项核对：我能够偿还贷款；我能够接受月供；我已充分询价；没有自己无法承担的气球付款或提前还款罚金；我知道将来本金及利息月供是否会增加。

如果仍需要建议，HUD 资助的住房咨询机构可以提供免费或低收费帮助。可在consumerfinance.gov/find-a-housing-counselor查找获认可的机构，或拨打 800-569-4287。

继续申请的意向

收到贷款估算表时，机构尚未批准或拒绝你的贷款。它说明继续申请时预期提供的条件，并不表示你已对该机构作出承诺。签署最终交割文件之前，你没有对任何机构作出承诺。

选定房贷后，告诉贷款专员你希望继续该项申请，称为表达"继续申请的意向"。贷款机构必须等到你表达该意向后，才要求支付申请费、估价费及大多数其他费用。

利率锁定

贷款估算表上的利率可能已锁定，也可能浮动。房贷利率每天、甚至每小时都可能改变。锁定把利率固定一段时间，常见期限是 30、45、60 天，有时更长。

估算表中的利率并不是保证。如果先浮动、之后再锁定，以后来锁定时的利率为准。申请中的贷款金额、信用评分或核实收入改变时，利率和条款也可能改变，机构会提供修订估算表。

锁定也有不利之处：交易延期时，延长锁定可能收费较高；市场利率下降时，也可能无法取得更好价格。

询问机构：现在锁定是什么意思；估算表对应什么锁定期限；能否采用更短或更长期限、费用多少；交割延期且锁定到期如何处理；锁定后哪些条件仍能使利率改变。

8. 避免陷阱

不要签署重要细节留白或看不懂的文件。你将承担较大金额和较长期限的偿还义务，应了解所签内容并防范欺诈。

不要认为只能自己处理。HUD 认可的住房咨询员可以帮助了解程序和首次购房者项目。

不要借入超出自己意愿或承受能力的贷款。符合贷款机构审批金额，不表示付款适合自己的预算。

不要依赖将来再融资；如果已经知道以后必须改变贷款，便不应直接接受当前贷款。可以要求其他选择，并继续寻找适合的条件。

不要篡改数字或文件。你负责提交准确、真实的申请。房贷欺诈是严重违法行为。不要隐瞒重要财务信息；隐瞒负面信息可能延迟或破坏申请。

处理问题

申请或贷款专员服务出现问题，可以先与专员讨论，再要求主管处理。在nmlsconsumeraccess.org可以查询贷款专员资料。

《公平住房法》和《平等信贷机会法》禁止住房及信贷歧视。认为受到歧视时，可以向 CFPB 或 HUD 投诉，说明发生的情况。CFPB 电话 855-411-2372，投诉页面consumerfinance.gov/complaint；HUD 电话 800-669-9777。

申请、交割、后续付款或无法付款时出现问题，也可以向 CFPB 投诉。不要相信“唯一获贷机会”或“必须马上行动”的说法；有关掠夺性贷款的警示资料由 HUD 提供。

第三部分　交割服务及披露文件

第一条　选择交割服务

选定机构并根据贷款估算表决定继续申请后，可以选择交割代理。代理搜集法律文件、完成贷款交割并处理购房资金。贷款机构提供服务商名单，但你不必选择名单中的公司；机构同意合作时，可以另选。卖方不能要求你向指定产权公司购买产权保险。

美国多数地区称为结算代理；西部一些州称为托管代理；东北部及南部部分州可能需要律师。比较代理时，应同时考虑收费和客户服务。可向房地产专业人员、朋友以及近期使用过该公司的购房人询问其处理问题的情况。

第二条　产权保险

购买住房后，通常通过契据取得卖方转移的产权。若有人后来声称对住房有权利并提起诉讼，产权保险可以提供保障。常见主张包括前任业主未缴税，或承包商未收到购房前施工的款项。

多数贷款机构要求贷款机构产权保险，以保护其借出的金额。业主产权保险保护你的投资；贷款机构不把它作为放款条件时，贷款估算表会把它列为可选。

产权公司在交割时提供的项目明细，可能按州法要求编制，并与贷款估算表或交割披露表不同。

这不一定表示收费增加；加总所有产权费用后，应与估算表或披露表中的有关合计一致。比较产权保险时，应比较最终总额。

第三条　房屋检查与估价

房屋检查员替购房人检查住房状况，报告可能需要昂贵修理的情况。应在最终承诺购买之前完成检查。

估价师与检查员不同。估价师独立估算住房市场价值，供贷款机构使用。你有权在交割前取得估价报告，用来比较约定价格与附近类似房产近期销售价格。

第四条　修订贷款估算表

重要资料改变时，贷款机构必须提供新的估算表。机构不能先报较低的自有服务费用，再在修订估算表或交割披露表中突然大幅增加。但申请资料错误或改变、你要求变更、原报价资格不符或估算表到期时，可以调整。

常见原因：改变贷款项目或首付款；估价高于或低于预期；新增贷款或漏付款改变信用；无法证实加班费、奖金或其他收入。

收到修订时，应询问为什么产生新表，以及贷款交易与原先预计有什么不同。

第五条　交割披露表

至少交割前三日，应取得正式交割披露表（Closing Disclosure）。这是五页文件，详细列出贷款、重要条款、办理房贷及购房的费用。

许多交割费用由询价时的决定确定。“可以自行选择的服务”费用可能增加，但通常不超过最终贷款估算表所列相关费用的 10%。

贷款费用包括发放贷款的费用、申请和承销费、折扣点、自行选择的结算及产权服务，以及机构要求的估价与信用报告服务。其他费用包括房产税、业主保险、首次整月付款前的部分贷款付款，以及必要的洪水保险。

第一页列出贷款金额、利率、本金及利息月供、提前还款罚金及气球付款。月供一部分减少本金、形成净权益，另一部分支付利息。净权益是住房当前市值减去房贷欠款。

第一页的交割现金额包含首付款与交割成本，减去已经支付的订金和补贴。第二页把各项费用分别列出。

第六条　预付款与托管

业主保险通常预付完整第一年；有些税费也需提前支付。托管账户存放每月预收的保险和税款，之后在到期时支付。

贷款机构或服务机构提供预计托管付款要求的报表，也提供年度资金使用分析。机构必须遵循联邦规则，避免账户形成过大的盈余或不足。

第七条　资金流与贷款披露

第三页“交割现金计算”比较最终金额和估算；交易汇总记录购房人、贷款机构及卖方之间的资金流。交割费用只是需要带到交割现场现金的一部分。

第四页列出承接贷款、需求付款、逾期收费、负摊还、部分付款、担保权益与托管账户安排。部分付款可能被暂存，直至凑足完整应付款；具体做法应查阅本人的文件。

第五页列出付款总额、融资费用、融资金额、APR 及 TIP。APR 是以年率表示的总借款成本，通常高于用于计息的利率，因为它还考虑整个期限内的有关贷款费用。

查看借据和担保文件，了解未付款、违约、要求提前清偿和提前付款的规则。再融资取决于将来的财务状况、房价及市场条件，未必能够办理。房屋价值以上的借款，其超出公允市值部分的利息可能不符合联邦税务扣除条件，应询问税务顾问。

签署披露表只是确认收到，不表示因为收取或签署该表便必须接受贷款。

第四部分　持有期间的账户事项

1. 付款落后时及时处理

房贷付款落后时，收取你房贷付款的公司会联系你。这家公司是房贷服务机构。它必须告诉你有哪些避免止赎的选项。出现困难时，应与服务机构及住房咨询员联系；HUD 认可的咨询员通常免费或收取较低费用。

应提防承诺降低房贷付款的诈骗。只有房贷服务机构可以评估贷款修改申请。怀疑诈骗时，可以拨打 855-411-2372，或在consumerfinance.gov/complaint提交投诉。

2. 维持持续性支出

房贷付款只是居住支出的一部分。托管账户代存每月的税款及业主保险费；没有托管账户时，需要自行安排这些付款。住房还需要维护和维修，应为此制定预算及储蓄。

3. 确认是否需要洪水保险

美国洪灾平均每年造成超过 450 亿美元损失。可以通过保险保护房屋及室内物品。房产位置决定其被认定为高风险或中低风险，相应保费也不同。FloodSmart.gov提供进一步资料；也可能有私人洪水保险。

即使法规没有要求所有建筑保持洪水保险，贷款机构仍可能为保护抵押物而要求投保。没有保留保险的建筑发生洪水时，由业主承担有关损失。以后洪水风险区改变，也可能需要购买保险。

4. 了解住房净权益额度和再融资

业主有时通过住房净权益信用额度（HELOC）借款，支付装修或其他较大费用。有关资料见consumerfinance.gov/learnmore。

财务咨询员提醒，不宜把 HELOC 当作严重消费问题的快速补救方法，用它清偿信用卡欠款后，

可能再次欠债并失去住房。

办理 HELOC 或房贷再融资时，《真实借贷法》规定适用的撤销权：收到机构适当撤销权通知后三日内，可以改变主意、取消贷款。用 HELOC 购房时不适用该撤销权。

考虑再融资时，应计算每月节省额需要多久覆盖再融资费用。原贷款的交割费用可以作为参考，再融资费用可能大致相同。还应查看贷款文件或向服务机构询问是否有提前还款罚金。常见经验规则，是新利率能够在大约两年内节省相当于费用的金额。